

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2039/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา

โจทก์

นายอมร ดวงจันทร์

จำเลย

นายอมร ดวงจันทร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอ
วางเงินสดจำนวน 100,000 บาทเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 300,390 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43(4),157 ให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนัก ลงโทษจำคุก 2 ปี
จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลย 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์ แก่การพิจารณา ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา
ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา
ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>